

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 295/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

พลทหารสมบุญหรือเล็ก ศรีสังวาลย์

จำเลย

พลทหารสมบุญหรือเล็ก ศรีสังวาลย์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 3 ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายและคดีนี้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยมีกำหนด 6 ปี จึงไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงจริง โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 117) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358,371,83 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรก,55, 72 ทวิ วรรคสอง ตอนแรก,78 วรรคแรก เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานทำให้เสียทรัพย์ จำคุก 1 ปี ฐานมีอาวุธปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง จำคุก 4 ปี ฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับ อนุญาตเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานพาอาวุธ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 6 ปี ริบปลอกและหัวกระสุนปืนของกลาง ข้อหาอื่นนอกจากนี้

ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้ง
กล่าว(อันดับ 115) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยฟังข้อเท็จจริงว่า
เกิดเหตุตามวันเวลาที่โจทก์ฟ้องจำเลยฎีกาในข้อ 3 ว่า ตามคำพยานโจทก์มิได้เกิด
เหตุใน วันเวลาตามฟ้อง ข้อเท็จจริงในทางนำสืบของโจทก์จึงแตกต่าง กับข้อเท็จจริง
ตามฟ้องอันเป็นข้อสาระสำคัญและทำให้จำเลย หลงต่อสู้อย่างต้องยกฟ้อง เห็นว่า ปัญหา
ว่าเกิดเหตุวันเวลาใด เป็นข้อเท็จจริง ฎีกาข้อดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการ โต้เถียง
ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนที่ให้จำคุกจำเลยหลาย
กระทงรวมแล้วเกินกว่า 5 ปี นั้น เมื่อโทษจำคุกที่ลงแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี ก็ต้อง
ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา
218 เมื่อฎีกาของจำเลยข้อ 3 เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงดังได้วินิจฉัยมา และฎีกา
ข้ออื่นก็เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งในข้อนี้จึงต้องห้ามฎีกา
ตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยฟังข้อเท็จจริงว่า
เกิดเหตุตามวันเวลาที่โจทก์ฟ้องจำเลยฎีกาในข้อ 3 ว่า ตามคำพยานโจทก์มิได้เกิด
เหตุใน วันเวลาตามฟ้อง ข้อเท็จจริงในทางนำสืบของโจทก์จึงแตกต่าง กับข้อเท็จจริง
ตามฟ้องอันเป็นข้อสาระสำคัญและทำให้จำเลย หลงต่อสู้อย่างต้องยกฟ้อง เห็นว่า ปัญหา
ว่าเกิดเหตุวันเวลาใด เป็นข้อเท็จจริง ฎีกาข้อดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการ โต้เถียง
ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนที่ให้จำคุกจำเลยหลาย
กระทงรวมแล้วเกินกว่า 5 ปี นั้น เมื่อโทษจำคุกที่ลงแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี ก็ต้อง
ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา
218 เมื่อฎีกาของจำเลยข้อ 3 เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงดังได้วินิจฉัยมา และฎีกา
ข้ออื่นก็เป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งจำเลยมิได้โต้แย้งในข้อนี้จึงต้องห้ามฎีกา
ตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ ฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมิทธิ์ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ